

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาย เกษม เปมะศิริ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 291, มาตรา 341, มาตรา 344

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172, มาตรา 177, มาตรา 223, มาตรา 246

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ในการปิดบัญชีเงินสดของแต่ละวัน โจทก์ตรวจแต่บัญชีเงินสดมิได้ตรวจตราไปรษณียากรคงเหลือ ทะเบียน กับสมุดแรกรับตราไปรษณียากรและวิมัยบัตรตามหน้าที่ เป็นเหตุให้พนักงานเงินทุจริตนำไปไปรษณียากรและเงินฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ และพัสดุไปรษณีย์รายเดือนไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว โจทก์จึงต้องรับผิดชอบจำเลยผู้เป็นนายจ้างโดยตรงฐานผิดสัญญาจ้างและฐานกระทำละเมิดต่อจำเลยในฐานะลูกหนี้ร่วมกับพนักงานเงิน โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากเกษียณอายุ โดยโจทก์ไม่มีความผิด ขอให้จำเลยชำระเงินบำเหน็จ ค่าชดเชย และเงินโบนัสแก่โจทก์ จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบของจำเลยเป็นเหตุให้พนักงานเงินของจำเลยทุจริตทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยจึงขอใช้สิทธิหักกลบลบหนี้กับเงินที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากจำเลย ซึ่งเมื่อหักแล้วโจทก์ยังเป็นหนี้จำเลยอยู่อีกจำนวนหนึ่ง จำเลยจึงฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายในจำนวนเงินดังกล่าว เช่นนี้ ฟ้องแย้งของจำเลยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากโจทก์กระทำผิดสัญญาจ้างและกระทำละเมิดต่อจำเลย จึงเป็นฟ้องแย้งที่เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมแล้ว ทั้งจำเลยได้บรรยายฟ้องแย้งว่า โจทก์มิได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยอย่างไร จำเลยได้รับความเสียหายอย่างไร

เป็นฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง แล้วส่วนข้อที่ว่าโจทก์ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างใดฉบับที่เท่าใดนั้น เป็นเรื่องที่จะนำสืบในชั้นพิจารณา ฟ้องแย้งของจำเลยจึงไม่เคลือบคลุม เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงยุติว่า การที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของจำเลยเป็นเหตุให้พนักงานเงินทูลจูงนำเงินของจำเลยไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวจำนวน 397,090.50 บาท และโจทก์ต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนให้แก่จำเลยด้วย แม้ในฟ้องแย้งจำเลยจะมีคำขอให้โจทก์ใช้เพียง 36,130.15 บาทก็เพราะจำเลยเข้าใจว่าสามารถนำสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดมาหักกับสิทธิเรียกร้องในเงินตามฟ้องของโจทก์ได้ จึงต้องถือว่าจำเลยฟ้องแย้งให้โจทก์รับผิดชอบใช้เงินค่าสินไหมทดแทนจำนวนทั้งหมดอยู่เช่นเดิม เมื่อปรากฏว่าโจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระเงินตามฟ้องรวม 375,257.14 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยเพื่อความสะดวกในการบังคับคดีตามคำพิพากษา จึงให้หักหนี้กันเสียโดยให้มีผลนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป โจทก์จึงต้องชำระเงินให้จำเลยอีก 21,833.36 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย แต่เนื่องจากจำเลยมิได้อุทธรณ์จึงให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องแย้งตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นพนักงานของจำเลย จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากงาน เพราะเกษียณอายุ ถือว่าเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่มีความผิด ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินบำเหน็จ ค่าชดเชยและเงินโบนัสพร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 375,257.14 บาท จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ในระหว่างที่โจทก์เป็นพนักงานของจำเลยมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการงานและบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ภายในที่ทำการทั้งหมด โดยโจทก์ต้องร่วมรับผิดชอบกับกรรมการอีก 2 คน คือ พนักงานเงินและ

พนักงานบัญชี และพนักงานเงินได้กระทำการทุจริตตราไปรษณียากรและเงินค่าฝาก
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 397,090.50 บาท จำเลยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนผล
การสอบสวนปรากฏว่าเหตุที่พนักงานเงินกระทำทุจริตเพราะโจทก์ละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ อันเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงานและเป็นการละเมิดต่อจำเลย ต้องรับ
ผิดชัดใช้เงินจำนวนดังกล่าวแก่จำเลยเมื่อนำไปหักกลบลบหนี้กับเงินบำเหน็จ ค่า
ชดเชย และโบนัสที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากจำเลยกรณีต้องออกจากงานเพราะเกษียณ
อายุแล้วโจทก์ยังคงเป็นหนี้ค่าสินไหมทดแทนจำเลยเป็นเงิน 36,130.15 บาทขอให้
ยกฟ้องโจทก์ และให้โจทก์ใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่
จำเลย โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ฟ้องแย้งของจำเลยไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม และเป็น
ฟ้องแย้งที่เคลือบคลุม โจทก์ก็ไม่ได้ผิดสัญญาจ้างและทำละเมิดต่อจำเลย ศาล
แรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามฟ้องแย้ง
ของจำเลยจำนวน 36,130.15 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วัน
ฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่า หนี้จำนวน
397,090.50 บาท ไม่ใช่หนี้รวมเพราะต่างคนต่างละเมิดเกิดความเสียหายอัน
เดียวกัน โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบในลักษณะของหนี้รวมควรรับผิดชอบเพียงหนึ่งในสาม
เท่านั้น เห็นว่าตามระเบียบของจำเลยฉบับที่ 23/2521 เอกสารหมาย จ.14 ข้อ 7, 12
และ 14ได้กำหนดให้โจทก์มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเงิน
พนักงานบัญชีในการปิดบัญชีแต่ละวัน โจทก์มีหน้าที่ต้องตรวจนับเงินสด ตรา
ไปรษณียากร อากูรแสดงตมภ์ ตัวแลกเงิน และวิมัยบัตรให้ตรงกับยอดเงินคงเหลือใน
บัญชีเงินสด (บ. 26) แต่ตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังมาได้ความว่า ในการ
ปิดบัญชีเงินสดในแต่ละวันตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2529 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน
2529โจทก์ตรวจแต่บัญชีเงินสด มิได้ตรวจตราไปรษณียากรคงเหลือแต่ละวัน
ทะเบียนคุมเงินตราไปรษณียากร สมุดแรกรับตราไปรษณียากรและวิมัยบัตร เป็น

เหตุให้นายเสที่นอนพนักงานเงินทูลจริตไปรษณียากรและเงินฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์รายเดือนนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว โจทก์จึงต้องรับผิดชอบจำเลย โดยตรงฐานผิดสัญญาจ้างและฐานกระทำละเมิดต่อจำเลย จำเลยจึงมีสิทธิเรียกร้องให้โจทก์ชำระเงินดังกล่าวแก่จำเลยได้โดยสิ้นเชิง ดังนั้นที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้โจทก์ร่วมรับผิดชอบกับนายเสที่นอนและนายอาตุลย์ชำระหนี้ให้แก่จำเลยอย่างลูกหนี้ร่วมจึงชอบแล้ว

ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ฟ้องจำเลยว่าเลิกจ้างโจทก์ โดยโจทก์ไม่มีความผิด แต่เนื่องจากเกษียณอายุ เรียกค่าชดเชยเงินบำเหน็จ และเงินโบนัส จำเลยฟ้องแย้งว่า โจทก์ผิดสัญญาหรือทำละเมิด ประเด็นแห่งคดีจึงมิใช่เรื่องเดียวกัน ฟ้องแย้งของจำเลยจึงเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม จำเลยต้องแยกฟ้องโจทก์ต่างหากนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นพนักงานของจำเลยจำเลยมีคำสั่งให้โจทก์พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ถือเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดขอให้จำเลยชำระเงินบำเหน็จ ค่าชดเชย และเงินโบนัสแก่โจทก์ จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบของจำเลยเป็นเหตุให้พนักงานเงินของจำเลยทูลจริต ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยจึงขอใช้สิทธิหักกลบลบหนี้กับเงินที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากจำเลย แล้วโจทก์ยังเป็นหนี้จำเลยอยู่อีกจำนวนหนึ่ง จำเลยจึงฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายในจำนวนเงินดังกล่าวเห็นว่าฟ้องแย้งของจำเลยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากโจทก์กระทำผิดสัญญาจ้างและกระทำละเมิดต่อจำเลยจนเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายฟ้องแย้งของจำเลยจึงถือได้ว่าเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมแล้ว

ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ฟ้องแย้งของจำเลยไม่ได้บรรยายโดยแจ้งชัดในสภาพแห่งข้อหาว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยอย่างไรฉบับที่เท่าใด ซึ่งเป็นข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่จะให้โจทก์ทราบโจทก์ปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง

หรือกระทำละเมิดต่อจำเลยอย่างไร ทำให้โจทก์เสียเปรียบ ฟ้องแย้งของจำเลยจึงเป็นฟ้องเคลือบคลุมนั้น เห็นว่า จำเลยได้บรรยายฟ้องแย้งแล้วว่าโจทก์มิได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยอย่างไร จำเลยได้รับความเสียหายอย่างไร เป็นฟ้องแย้งที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองแล้ว ส่วนข้อที่ว่าโจทก์ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างไรฉบับที่เท่าใดนั้น เป็นเรื่องที่จำเลยจะนำสืบในชั้นพิจารณาได้ฟ้องแย้งของจำเลยจึงไม่เคลือบคลุมตามข้ออุทธรณ์ของโจทก์อุทธรณ์โจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่า คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และหาผู้รับผิดชอบแพ่งที่จำเลยแต่งตั้งไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของจำเลยว่าด้วย ความรับผิดชอบของพนักงาน และลูกจ้างของจำเลยในทางแพ่งกับข้อบังคับของจำเลยฉบับที่ 3 ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน จึงเป็นการสอบสวนไม่ชอบ คำสั่งของจำเลยที่ลงโทษโจทก์และให้โจทก์ร่วมรับผิดชอบแพ่งกับนายเสที่อ่อนยอมไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ส่วนการที่โจทก์ไม่อุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์จะถือว่าโจทก์ยอมรับผิดชอบในทางแพ่งไม่ได้ ทั้งจำเลยไม่ได้แจ้งให้โจทก์ทราบเรื่องจะต้องรับผิดชอบแพ่งโดยเร็วเป็นการไม่ชอบ ครั้นโจทก์ได้รับแจ้งในเวลาต่อมา โจทก์ก็แจ้งจำเลยทันทีว่าหน้าที่จำเลยแจ้งมายังมีข้อต่อสู้ยู่่นั้นมีความหมายเท่ากับโจทก์ต่อสู้ว่าหน้าที่จำเลยนำมาหักกับสิทธิเรียกร้องเงินตามฟ้องของโจทก์มีข้อต่อสู้ยู่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่จำเลย และในชั้นพิจารณาโจทก์เบิกความว่าโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่จำเลยด้วย หนี้ค่าสินไหมทดแทนที่จำเลยเรียกจากโจทก์จึงมีข้อต่อสู้ ดังนั้นจำเลยจะขอหักกลบลบหนี้กับโจทก์ไม่ได้ อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังขึ้น แต่อย่างไรก็ดีปรากฏว่าจำเลยฟ้องแย้งเรียกค่าสินไหมทดแทนจากโจทก์และศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงยุติว่า การที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของจำเลยเป็นเหตุให้นายเสที่อ่อนพนักงานเงินทุจริตนำเงินของจำเลยไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวจำนวน 397,090.50 บาทและโจทก์ต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่า

สินไหมทดแทนคืนให้แก่จำเลยด้วยแม้ในฟ้องแย้งจำเลยจะมีคำขอให้โจทก์ใช้เงินเพียง 36,130.15 บาทก็เพราะจำเลยเข้าใจว่าสามารถนำสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกล่าวมาหักกับสิทธิเรียกร้องในเงินตามฟ้องของโจทก์ได้จึงต้องถือว่าจำเลยฟ้องแย้งให้โจทก์รับผิดชอบใช้เงินค่าสินไหมทดแทนจำนวนทั้งหมดอยู่เช่นเดิม เมื่อปรากฏว่าโจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระเงินตามฟ้องเป็นเงินรวม 375,257.14 บาทกับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 360,960.35 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ในขณะเดียวกันโจทก์ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่จำเลยเป็นเงิน 397,090.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการบังคับตามคำพิพากษาจึงเห็นสมควรให้หักหนี้กันเสียโดยให้มีผลนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปซึ่งปรากฏว่าเมื่อหักหนี้แล้ว โจทก์ต้องชำระเงินให้จำเลยอีกเป็นจำนวน 21,833.36 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยดังกล่าว แต่เนื่องจากจำเลยไม่ได้อุทธรณ์ จึงให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลยจำนวน 21,833.36 บาท
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มานิช เพียรสนอง-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

1. มีข้อสังเกตว่า ถ้าหนี้ของจำเลยมีจำนวนน้อยกว่าหนี้ที่โจทก์ฟ้อง แล้วจำเลยขอหักกลบลบหนี้เพียงอย่างเดียวมิได้ฟ้องแย้งมาด้วย จำเลยคงจะต้องแพ้คดีไปแล้ว ฉะนั้นกรณีใดจำเลยควรจะขอหักกลบลบหนี้หรือจะต้องฟ้องแย้งด้วยจึงเป็นเรื่องมีความสำคัญอยู่ไม่น้อย ถ้าจำเลยคิดจะฟ้องแย้งไว้ก่อนกันพลาดก็ไม่แน่ว่าศาลจะรับฟ้องแย้งของจำเลยหรือไม่เพราะฟ้องแย้งนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมพอจะรวมพิจารณาชี้ขาดตัดสินไปด้วยกันได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม, 179 วรรคท้าย บางกรณีอาจเป็นหนี้คนละเรื่องคนละราวไม่เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมของโจทก์ ก็ฟ้องแย้งไม่ได้ แต่หากหนี้นั้นมีมูลหนี้ที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน และถึงกำหนดชำระแล้วทั้งคู่ แม้ฟ้องแย้งไม่ได้ก็สามารถหักกลบลบหนี้กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 341 มิใช่ว่าถ้าเป็นหนี้ที่หักกลบลบหนี้กันได้แล้วจะถือว่าฟ้องแย้งได้ทั้งหมด เรื่องนี้โจทก์ฟ้องเรียกเงินบำเหน็จค่าชดเชย และเงินโบนัสเนื่องจากจำเลยเลิกจ้างเพราะเหตุเกษียณอายุ จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของจำเลยเป็นเหตุให้พนักงานของจำเลยทุจริต โจทก์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาจะต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายด้วย ความจริงแล้วข้อหาในคำฟ้องของโจทก์และคำฟ้องแย้งของจำเลยเป็นคนละเรื่องกัน กรณีเช่นนี้ หากจะถือว่าฟ้องแย้งของจำเลยเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิม น่าจะเป็นเรื่องที่โจทก์มาฟ้องเรียกเงินต่าง ๆ เพราะจำเลยเลิกจ้างเนื่องจากโจทก์ประมาทเลินเล่อปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฉวยโอกาสทุจริต แล้วจำเลยฟ้องแย้งในเรื่องดังกล่าว เพราะหากกลับกัน จำเลยมาฟ้องให้โจทก์รับผิดชอบเนื่องจากประมาทเลินเล่อก่อน หากโจทก์จะฟ้องแย้งเรียกเงินตามที่ฟ้องเรียกในคดีนี้ จะเห็นได้ชัดว่าไม่เกี่ยวกันศาลคงไม่รับฟ้องแย้ง แต่คดีนี้ศาลฎีกาแปลความอย่างกว้างว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์จำเลย เมื่อการกระทำของจำเลยเป็นผิดสัญญาจ้างแรงงานด้วย จึงถือว่าเกี่ยว

กับฟ้องเดิม 2. โจทก์ปฏิเสธความรับผิดชอบในหนี้ตามฟ้องแย้ง จึงเป็นหนี้ที่มีข้อต่อสู้ จำเลยจะขอหักกลบลบหนี้ไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 344 แต่ถ้าจำเลยให้การว่าจำเลยแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ก่อนหน้าที่จะฟ้องแย้งแล้ว แต่โจทก์ไม่ยอมให้หักประเด็นในคดีจะเปลี่ยนไป และศาลจะต้องวินิจฉัยว่าหนี้สอง รายนั้นหักกลบลบกันได้หรือไม่ โดยวินิจฉัยข้อต่อสู้ของโจทก์ไปที่เดียว(คำพิพากษาฎีกาที่ 2042/2522,3478/2525) กรณีเช่นนี้จะอ้างว่าหนี้มีข้อต่อสู้ และไม่ยอมให้หัก กลบกันน่าจะไม่ได้ เพราะหากมีการแสดงเจตนาหักกลบลบหนี้กันโดยชอบ หนี้ นั้น ย่อมระงับไป โจทก์จะฟ้องเรียกเอาส่วนที่หักกันแล้วไม่ได้ 3. ที่ว่าให้หักหนี้กันเสีย โดยมีผลนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปเพื่อความสะดวกในการบังคับคดีนั้น ผลของคดีจึงดู เหมือนไม่มีอะไรแตกต่างไปกับการที่จะให้หักกลบลบหนี้ได้ตั้งนั้น คดีเช่นนี้เมื่อมี ฟ้องแย้งแล้วการขอหักกลบลบหนี้จึงเกือบไม่จำเป็น อาจมีข้อต่างอยู่ตรงที่ว่าการหัก กลบลบหนี้มีผลย้อนหลังขึ้นไปจนถึงเวลาซึ่งหนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นอาจหักกลบลบกันได้ เป็นครั้งแรกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 342 วรรคสอง มีผล ทำให้การคำนวณนับดอกเบี้ยเปลี่ยนไป 4. เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล คดีนี้เป็นคดี แรงงานคู่ความไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ศาลจึงพิพากษาให้จำเลยชนะคดีเต็ม ตามจำนวนหนี้ได้แม้จะฟ้องแย้งขอเพียงส่วนที่เกินจากหักกลบลบหนี้มาเท่านั้น หาก เป็นคดีแพ่งธรรมดาจะต้องเรียกให้จำเลยเสียค่าธรรมเนียมศาลให้ถูกต้องเสียก่อน โดยต้องถือว่าส่วนที่ขอหักกลบลบหนี้เป็นทุนทรัพย์ที่ทวีขึ้นตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 150 วรรคสาม 5. คดีแรงงานในข้อที่นายจ้างขอหักกลบ ลบหนี้จะต้องดูว่าขัดกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานลง วันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 30 หรือไม่ ซึ่งมีความว่า "ในการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด นายจ้างจะนำหนี้อื่นมาหักมิได้" ฉะนั้นถ้าลูกจ้างฟ้องเรียกค่า จ้าง ค่าล่วงเวลาหรือค่าทำงานในวันหยุด จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจะนำหนี้รายอื่นแม้มี มูลหนี้เป็นวัตถุอย่างเดียวกันมาขอหักกลบลบหนี้ไม่ได้ ซึ่งคำว่า หนี้อื่น ตาม

กฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาตีความว่า จะต้องเป็นหนี้ที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง หากเป็นหนี้ที่เนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างมิใช่หนี้อื่น นายจ้างย่อมนำมาหักได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3546-3547/2524,5154/2530) มานิตย์ สุธาวร